



PROCESSO PENAL — PROVAS

PROVA ILÍCITA, CADEIA DE CUSTÓDIA, RECONHECIMENTO E PROVA DIGITAL

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

CPP, arts. 155 a 250 • jurisprudência STF/STJ 2021-2026 curada • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 40 questões objetivas FGV + curadoria de julgados STF/STJ (jun/2021-jun/2026) já mapeada ao modo de cobrança da banca.

 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e das teses (Temas repetitivos, Infos), com foco em ilicitude por derivação e reconhecimento.

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL

Prova é todo elemento destinado a **formar a convicção do juiz** sobre os fatos. Vigora o **livre convencimento MOTIVADO** (art. 155): o juiz aprecia livremente, mas **não pode condenar com base exclusiva** em elementos do inquérito (salvo provas **cautelares, não repetíveis e antecipadas**). A FGV cobra o tema em **casos concretos**, explorando prova ilícita, cadeia de custódia, reconhecimento e prova digital.

Sistemas de valoração e standards probatórios

- Sistemas: **íntima convicção** (Júri, sem motivar), **prova tarifada/legal** (valor fixo) e **livre convencimento motivado** (regra do CPP).
- **Standards probatórios** (STF/STJ): juízo de **possibilidade** (investigação) → **justa causa** (denúncia) → **indícios** (preventiva e pronúncia) → **certeza além da dúvida razoável** (condenação). Trocar os patamares é isca clássica.

Mnemônico do art. 155 — “inquérito não condena sozinho; 3 exceções: C-N-A”

Cautelares, Não repetíveis e Antecipadas escapam da regra. E o art. 155 aplica-se também à **pronúncia** e ao **Júri** (Info 719): depoimento indireto — *hearsay* — não pronuncia.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Prova ILÍCITA x ILEGÍTIMA e a derivação

	ILÍCITA	ILEGÍTIMA
Norma violada	Material/constitucional (no momento da COLETA)	Processual (na PRODUÇÃO em juízo)
Consequência	Inadmissível + desentranhamento (157)	Nulidade do ato processual
Derivada	Contamina os frutos (árvore envenenada), salvo exceções	—

Art. 157 — dispositivo-âncora (grifos = onde a FGV troca)

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser **desentranhadas** do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas **constitucionais ou legais**.

§1º. São também inadmissíveis as **derivadas** das ilícitas, **salvo** quando não evidenciado o **nexo de causalidade**, ou quando puderem ser obtidas por **fonte independente**.

CPP, art. 157, caput e §§1º-2º (Lei 11.690/2008).

Mnemônico das exceções à derivação — “FID: Fonte Independente e Descoberta inevitável”

Fonte independente (§2º, 1ª leitura): **não há nexos causal** entre as provas. **Descoberta inevitável** (§2º, doutrina): **há nexos**, mas a prova seria obtida de qualquer modo por vias regulares. Também há a exceção da **prova absolutamente independente**.

2.2 Iniciativa probatória do juiz (sistema acusatório)

Pode (complementar)	Não pode (viola o acusatório)
Determinar diligência de ofício para dirimir dúvida sobre ponto relevante (156, II) — no curso da instrução	Determinar de ofício, na INVESTIGAÇÃO, busca/quebra de sigilo (art. 3º-A)
Ouvir testemunha referida (209, §1º)	Assumir postura inquisitorial na inquirição (viola 212)
Reperguntar após as partes (212, sistema presidencialista mitigado)	Condenar com base exclusiva no inquérito (155)

ATENÇÃO — o juiz das garantias e a iniciativa probatória

O art. 3º-A (Pacote Anticrime) consagrou a **estrutura acusatória** e vedou a iniciativa do juiz na **fase de investigação**. Na instrução, o poder do art. 156, II, é **complementar/residual** — nunca substitui o ônus das partes. A FGV adora afirmar que o juiz “pode produzir prova de ofício livremente” → **ERRADO**.

2.3 Testemunhas — compromisso, contradita e forma

Tema	Regra
Compromissadas x não (declarantes)	Não compromissados: ascendente/descendente, cônjuge, irmão, afins; doente/menor de 14; amigo íntimo/inimigo (contradita)
Dever de depor	Regra; recusam-se a depor só quem deva guardar sigilo pela função/profissão (207)
Testemunha referida (209, §1º)	O juiz pode ouvi-la de ofício — não é iniciativa vedada

Tema	Regra
Videoconferência / proteção	Réu pode ser retirado se a presença causar temor à testemunha (217), preservado o contraditório
Contradita	Antes do compromisso; testemunha suspeita/incapaz pode ser ouvida como informante

3 DISSECANDO — CADEIA DE CUSTÓDIA, RECONHECIMENTO E PROVA DIGITAL

3.1 Cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F)

Conceito e etapas (grifos = onde a FGV troca)

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a **história cronológica do vestígio**, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu **reconhecimento até o descarte**.

Dez etapas (158-B): reconhecimento, isolamento, **fixação**, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, **processamento**, armazenamento e descarte.

CPP, arts. 158-A e 158-B (Lei 13.964/2019).

ATENÇÃO — quebra da cadeia NÃO gera nulidade automática

STJ: a irregularidade na cadeia de custódia **não acarreta nulidade automática**; afeta o **valor probatório** (peso/eficácia), a ser aferido no caso concreto (contaminação x confiabilidade). Mas é **nulo** o laudo baseado em **mídias inacessíveis à defesa** (viola o contraditório).

3.2 Reconhecimento de pessoas (art. 226) — Tema 1258/STJ

Formalidades e as teses do STJ

Art. 226. o reconhecido será colocado, **se possível**, ao lado de pessoas semelhantes; a pessoa a reconhecer **descreverá previamente** o suspeito; feito por termo.

- A observância do art. 226 é **obrigatória** (não mera recomendação — superação da jurisprudência antiga).
- Reconhecimento **em desacordo** com o art. 226 é **inválido** e não serve para condenar, nem como fonte para reconhecimento posterior contaminado.
- **Reconhecimento fotográfico** irregular na fase policial não confirmado judicialmente sob o rito não sustenta condenação (Tema 1258).

Mnemônico do reconhecimento — “DESCREVE, ALINHA, DOCUMENTA”

1) a vítima/testemunha **DESCREVE** antes; 2) **ALINHA**-se o suspeito entre semelhantes; 3) **DOCUMENTA**-se em termo. Faltando o rito, o reconhecimento é prova **imprestável** para condenar.

3.3 Prova digital e cadeia de custódia informática

Regras diferenciadas (Tema 1041/STJ e correlatos)

- **Apreensão do celular** em flagrante **não exige** ordem judicial; o **acesso aos dados** (mensagens, WhatsApp), **sim** (reserva de jurisdição).
- **Novo acesso lícito** ao aparelho, com autorização, pode ser **fonte independente** que sana derivação anterior. • **Ronda virtual** (CRC) para captar IPs em ambiente público **não** é infiltração e dispensa autorização.
- **Relatório de IA generativa**: não tem **confiabilidade epistêmica** para servir isoladamente como prova penal (curadoria 2026).

3.4 Busca e apreensão — fundadas razões



O que É e o que NÃO É fundada suspeita (jurisprudência recente)

- **Fuga** para o interior do imóvel ao avistar a polícia → PODE caracterizar fundadas razões (domiciliar).
- **Nervosismo** ao ver a polícia → pode fundamentar busca **pessoal**.
- **Mau estado do veículo**, isoladamente, **NÃO** é fundada suspeita.
- Vedadas buscas **coletivas/genéricas** (“varreduras”).
- Domiciliar entre **5h e 21h** (Lei de Abuso).
- Busca **sem mandado físico** é ilícita, ainda que haja autorização judicial.

3.5 Nemo tenetur se detegere e confissão



Direito à não autoincriminação

- **Confissão sob coação** policial é **ilícita** e contamina as provas derivadas.
- O réu **não é obrigado** a fornecer padrão gráfico, participar de reconstituição, soprar o etilômetro ou entregar senha — *nemo tenetur se detegere* (CF 5º, LXIII).
- Padrões gráficos **já existentes** podem ser usados como fonte lícita (não há autoincriminação ativa).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (interceptação que fura, celular vasculhado, reconhecimento relâmpago). Extraído de 40 objetivas + julgados curados FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Busca fundada em interceptação ilegal encontra o corpo	“Prova válida, o corpo existe”	Prova derivada ilícita, salvo fonte independente/descoberta inevitável (157, §1º)
Policial acessa o WhatsApp do celular apreendido no flagrante	“Lícito, o celular já fora apreendido”	Ilícito sem autorização judicial (dados ≠ apreensão)
Vítima reconhece o réu só por foto, sem o rito do 226	“Vale, houve reconhecimento”	Inválido — art. 226 é obrigatório (Tema 1258)
Juiz, na investigação, decreta busca de ofício	“Pode, busca a verdade real”	Viola o sistema acusatório (art. 3º-A)
Condenação baseada só no inquérito	“Vale se a prova é robusta”	Vedado (155); salvo cautelar/não repetível/antecipada
Qualificadora do Júri fundada só em ‘ouvir dizer’	“Pronúncia mantida (in dubio pro societate)”	Hearsay não pronuncia (Info 719)
Quebra da cadeia de custódia de um vestígio	“Nulidade absoluta automática”	Não é automática; afeta o valor probatório (STJ)
MP requisita RIF ao COAF sem autorização judicial	“Pode, é órgão de controle”	Depende de contexto; requisição direta pelo MP é vedada (Tema 990)
Réu se recusa a fornecer padrão gráfico	“Configura crime de desobediência”	Direito ao silêncio / nemo tenetur
Busca domiciliar às 22h com mandado	“Válida, havia ordem judicial”	Ilícita — só entre 5h e 21h (Lei de Abuso)
Confissão extrajudicial retratada em juízo, sem outra prova	“Condena, houve confissão”	Não condena isoladamente; exige corroboração (livre convencimento)

5 JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) CURADA — 2021-2026



5.1 As teses que a FGV está cobrando

Precedente	Tese
Tema 1258/STJ (reconhecimento)	O art. 226 é de observância obrigatória; reconhecimento irregular não sustenta condenação nem contamina provas derivadas.
Info 719/STJ	Depoimento indireto (hearsay) não fundamenta a pronúncia nem o veredicto do Júri (art. 155).
Tema 990/STF	O MP não pode requisitar diretamente ao COAF o RIF sem autorização judicial (reserva de jurisdição para o compartilhamento).
STJ — cadeia de custódia	A quebra não gera nulidade automática; impacta a eficácia/valor probatório, aferido no caso concreto.
STJ — prova digital	Apreensão do celular dispensa ordem; acesso aos dados exige autorização. Novo acesso lícito = fonte independente.

Precedente	Tese
STF/STJ — busca domiciliar	Fuga ao avistar a polícia pode ser fundada razão; nervosismo autoriza busca pessoal; mau estado do veículo, não.
STF — HC 73.351 / art. 157	Frutos da árvore envenenada, com as exceções da fonte independente e da descoberta inevitável.
STJ — IA generativa (2026)	Relatório produzido por IA generativa carece de confiabilidade epistêmica para servir, isoladamente, como prova penal.
STJ — colaboração premiada	Não fundamenta, isoladamente, a condenação; exige elementos de corroboração.
 Mnemônico da prova digital — “PEGA sem ordem, LÊ com ordem” Apreender (PEGAR) o celular no flagrante dispensa autorização; acessar/ler os dados exige ordem judicial. Novo acesso lícito posterior = fonte independente que sana a derivação.	

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

A curadoria FGV indica exatamente como cada tese cai em discursiva/sentença. Estrutura premiada:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Fixar o standard probatório da fase (possibilidade/justa causa/indícios/certeza) — sobretudo em decisão de pronúncia.
2	Classificar a prova questionada: ilícita x ilegítima; se derivada, aplicar fonte independente ou descoberta inevitável (157, §§1º-2º).
3	Respeitar o sistema acusatório: recusar iniciativa probatória do juiz na investigação (art. 3º-A); poder residual na instrução (156, II).
4	No reconhecimento: exigir o rito do art. 226 (Tema 1258); reconhecer a imprestabilidade da prova irregular.
5	Na cadeia de custódia: não anular automaticamente; sopesar a integridade e o contraditório (mídias acessíveis à defesa).
6	Na prova digital: distinguir apreensão de acesso; exigir autorização para dados; discutir fonte independente.
7	Aplicar o nemo tenetur (não autoincriminação) e a vedação à confissão sob coação.
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na discursiva

- Exigir “certeza” para o **recebimento da denúncia** ou “dúvida razoável” para a **pronúncia**.
- Validar reconhecimento sem o **art. 226**.
- Anular tudo por **quebra da cadeia** (não é automático).
- Admitir acesso a dados do celular **sem ordem**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — DISPOSITIVOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Livre convencimento motivado	art. 155 (não condena só com inquérito)
Exceções do art. 155	cautelar, não repetível e antecipada
Prova ilícita / derivada	art. 157 e §§1º-2º
Exceções à derivação	fonte independente + descoberta inevitável
Cadeia de custódia — etapas	10 (arts. 158-A e 158-B)
Reconhecimento de pessoas	art. 226 (obrigatório — Tema 1258)
Busca domiciliar — horário	entre 5h e 21h (Lei 13.869/19)
Acesso a dados de celular	exige autorização judicial
Standards probatórios	possibilidade → justa causa → indícios → certeza
Depoimento por sigilo profissional	art. 207 (proibição de depor)



Acróstico da prova ilícita — “DES-FID”

DESentranha a ilícita (157) → mas há as exceções **FID**: **F**onte **I**ndependente e **D**escoberta inevitável (§§1º-2º).

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — TEORIA GERAL

Livre convencimento motivado (155); inquérito não condena só. Standards por fase. Ônus da prova (156); iniciativa residual do juiz na instrução, vedada na investigação (3º-A).



PILAR 2 — PROVA ILÍCITA

Ilícita (material, na coleta) x ilegítima (processual). Derivação = árvore envenenada (157, §1º); exceções: fonte independente e descoberta inevitável (§2º).



PILAR 3 — CADEIA DE CUSTÓDIA

158-A/B: 10 etapas, do reconhecimento ao descarte. Quebra não anula automaticamente — afeta o valor. Nulo o laudo com mídia inacessível à defesa.



PILAR 4 — RECONHECIMENTO

Art. 226 obrigatório (Tema 1258): descreve, alinha, documenta. Reconhecimento irregular é imprestável para condenar.



PILAR 5 — PROVA DIGITAL

Apreende sem ordem, acessa com ordem. Novo acesso lícito = fonte independente. Ronda virtual (IPs) dispensa autorização. IA generativa sem confiabilidade epistêmica.



PILAR 6 — BUSCA E NEMO TENETUR

Fundadas razões (fuga sim, mau estado do carro não); domiciliar 5h-21h; mandado físico. Nemo

tenetur: confissão sob coação ilícita; sem padrão gráfico forçado.

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA)

● Devido processo e a inadmissibilidade da prova ilícita (CF 5º, LVI)

A vedação à prova ilícita (art. 5º, LVI) é **garantia contramajoritária** que tutela a integridade do processo e a dignidade: o Estado não pode condenar às custas da **violação de direitos fundamentais**. A prova derivada e as exceções (fonte independente/descoberta inevitável) equilibram verdade e garantias. *CF, art. 5º, LVI; CPP, art. 157.*

⚠ Sistema acusatório e imparcialidade do juiz

O art. 3º-A e o **juiz das garantias** (ADI 6.298) reforçam a **separação entre acusar e julgar**: iniciativa probatória ampla do juiz reintroduz a lógica inquisitiva e compromete a imparcialidade — leitura garantista da prova.

📊 Reconhecimento e o combate ao erro judiciário

A releitura do art. 226 (Tema 1258) dialoga com estudos sobre **falsas memórias** e o **erro judiciário**: a formalidade não é burocracia, mas garantia epistêmica contra condenações de inocentes — tese forte em discursivas.

📊 Interdisciplinaridade — Constitucional e novas tecnologias

• **Constitucional**: reserva de jurisdição (dados, RIF/COAF — Tema 990), inviolabilidade do domicílio e do sigilo. • **Tecnologia**: prova digital, cadeia de custódia informática, IA — a fronteira atual da prova penal, vocacionada a cair.

Boa revisão e boa prova! ⚖

Baseado nos arts. 155 a 250 do CPP e na curadoria de jurisprudência do STF e do STJ (jun/2021 a jun/2026).